



UNIÓN EUROPEA

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS UE I

**PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO EUROPEO,
CONSEJO, COMISIÓN**

I. INTRODUCCIÓN A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS



NORMATIVA BÁSICA

- **TUE:** arts 13 a 19 y 27
- **TFUE:** arts 223 a 289, 293, 294, 300 a 307
- **Otros:**
 - Reglamentos del Parlamento Europeo, Consejo, Consejo Europeo, Comisión y Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo y estatuto del Tribunal de Justicia de la UE

INSTITUCIONES DE LA UE

ART 13 TUE

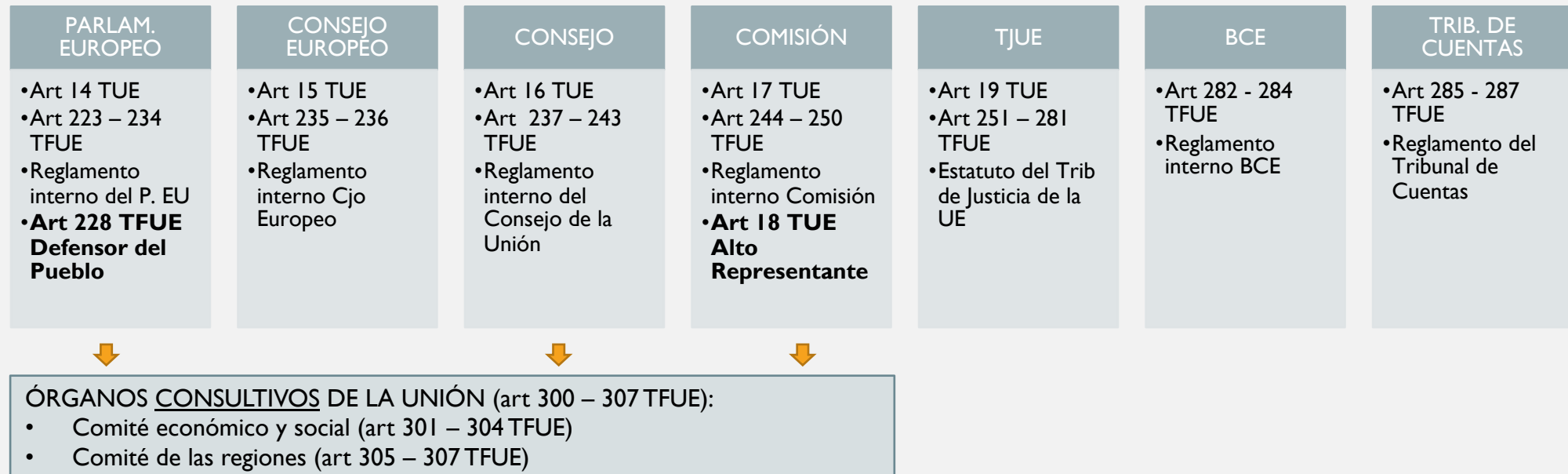
- I. La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores (art 2 TUE), perseguir sus objetivos (art 3 TUE), defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. **Las instituciones de la Unión son:**
 1. — El Parlamento Europeo,
 2. — El Consejo Europeo,
 3. — El Consejo,
 4. — La Comisión Europea (denominada en lo sucesivo «Comisión»),
 5. — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
 6. — El Banco Central Europeo,
 7. — El Tribunal de Cuentas.

INSTITUCIONES DE LA UE

ART
13
TUE

2. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.
3. Las disposiciones relativas al **Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas**, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el **TFUE**.
4. El **Parlamento Europeo**, el **Consejo** y la **Comisión** estarán asistidos por un **Comité Económico y Social** y por un **Comité de las Regiones** que ejercerán funciones consultivas.

INSTITUCIONES DE LA UE



MANDATARIOS

ROBERTA METSOLA (MALTA)
Pr. Parlamento Europeo



CHARLES MICHEL (BÉLGICA)
Pr. Consejo Europeo



URSULA VON DER LEYEN (BÉLGICA)
Pr. Comisión



KOEN LENAERTS (BÉLGICA)
Pr. TJUE



CHRISTINE LAGARDE (FRANCIA)
Pr. BCE



TONY MURPHY (IRLANDA)
Pr. Tribunal de Cuentas



JOSEP BORRELL FONTELLES (ESPAÑA)
Alto Representante



EMILY O'REILLY (IRLANDA)
Defensora del Pueblo



SEDES

PARLAMENTO EU	CONSEJO EUROPEO	CONSEJO	COMISIÓN	TJUE	TRIB CUENTAS	BCE
<u>Estrasburgo</u> (sede oficial), donde se celebrarán los 12 parciales de sesiones plenarias mensuales de cuatro días de lunes a jueves (sesiones ordinarias) <u>Bruselas</u>, donde se reúnen las comisiones del P. EU, los grupos políticos y sesiones plenarias adicionales (sesiones extraordinarias) <u>Luxemburgo</u>, donde se encuentra la Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios	<u>Bruselas</u> (2 veces semestre)	<u>Bruselas</u> <u>Luxemburgo</u> (meses Abril, Junio y Octubre)	<u>Bruselas</u> (reuniones semanales) Se reunirán en <u>Estrasburgo</u> cuando se celebren sesiones plenarias del P. EU	<u>Luxemburgo</u>	<u>Luxemburgo</u>	<u>Fráncfort</u>

2. PARLAMENTO EUROPEO



PARLAMENTO EUROPEO

- **Regulación:**

- Art 14 TUE
- Art 223 – 234 TFUE
- Reglamento interno del P. EU

- **Denominación:**

- En su inicio, se denominaba "Asamblea"
- Cambió su nombre a "Parlamento Europeo" el 30 de marzo de 1962
- La nueva denominación ya se recoge en el AUE

- **Sede:**

- Estrasburgo (sede oficial), donde se celebrarán los 12 parciales de sesiones plenarias mensuales de cuatro días de lunes a jueves (sesiones ordinarias)
- Bruselas, donde se reúnen las comisiones del P. EU, los grupos políticos y sesiones plenarias adicionales (sesiones extraordinarias)
- Luxemburgo, donde se encuentra la Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios

Art 229 TFUE

El Parlamento Europeo celebrará cada año un **período de sesiones**. Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo.

El Parlamento Europeo podrá reunirse en período parcial de **sesiones**

extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del **Consejo** o de la **Comisión**.

PARLAMENTO EUROPEO

El P. EU representa los intereses de los ciudadanos

Primeras **elecciones** por sufragio universal y directo:
Junio 1979

Salvo disposición en contrario, el P. EU decidirá por **MAYORÍA DE LOS VOTOS EMITIDOS** (art 231 TFUE)

El P.EU adopta su **reglamento interno** por mayoría de los miembros que lo componen (art 232 TFUE)

El P. EU “**elige**” al **Presidente de la Comisión** (art 14.1 TUE)
Por mayoría de los miembros (art 124 reglamento)

El P. EU elige al Defensor del Pueblo (art 228 TFUE)
Por mayoría de los votos emitidos
(art 231 reglamento)

No confundir con art 17.7 TUE: el **Consejo Europeo** **propondrá** al P.EU, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de **Presidente** de la **Comisión** (...) La **Comisión** será **nombrada** por el **Consejo Europeo**, por mayoría cualificada.

PARLAMENTO EUROPEO

ART
14
TUE

14. 2. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. **Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente.** La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de **6 diputados** por Estado miembro. No se asignará a ningún Estado miembro más de **96 escaños**.

En los países más poblados cada diputado representa a mayor nº de habitantes. Y los países más poblados tiene más representación en cuanto a nº de diputados

MÁXIMO: 750 + P
Min **6** diputados/EEMM
Max **96** diputados/EEMM

TRAS BREXIT
705 diputados
(inc. Presidente)
España **59** diputados

MANDATO
5 años
Diputados elegidos por
sufragio universal directo,
libre y secreto (art 14.3 TUE)

OJO != del art 68.1 CE: El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

PARLAMENTO EUROPEO

INCOMPATIBILIDADES DIPUTADOS (Art 3 Reglamento y Acta de 20 septiembre 1976)

- Son cargos «incompatibles» la pertenencia (entre otros):
 - Al **Gobierno** o al **Parlamento de un EM**
 - A la **Comisión** Europea, al Tribunal de Justicia, al Consejo de Administración del **Banco Central Europeo**, al Tribunal de Cuentas o al Banco Europeo de Inversiones.
 - Ser abogado general, defensor del pueblo o juez
 - Los funcionarios en activo de instituciones u órganos de la Unión constituidos en virtud de los Tratados de la Unión para gestionar fondos comunitarios tampoco pueden ser diputados al PE.
- En España, el régimen de incompatibilidades se regula en la L. O. de Régimen Electoral General de 1985 (art 211).

PRIVILEGIOS DIPUTADOS

- Gozan de los privilegios e inmunidades siguientes: libertad de **desplazamiento sin restricción alguna**, facilidades aduaneras y de control de cambios, no pueden ser objeto de persecución, arresto o detención en razón del ejercicio de su función y **gozan de inmunidad de jurisdicción penal** que sólo podrá ser levantada por el propio Parlamento.

PARLAMENTO EUROPEO

- **Elección del presidente (art 16 reglamento):**
 - Las candidaturas las presentarán un grupo político o al menos la vigésima parte de los miembros del P.EU (art 15 reglamento)
 - Por **mayoría absoluta** de los votos (voto secreto)
 - Si después de tres votaciones ningún candidato hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos [*la mitad + 1*], en la cuarta votación solo se mantendrá las candidaturas de los dos diputados que hubieran obtenido en la tercera el mayor número de votos. En caso de empate, será proclamado electo el candidato de más edad.
- **Funciones presidente (art 22 reglamento):**
 - Dirigir actividades del P. EU
 - Presidir deliberaciones
 - Garantizar desarrollo normal, etc.

PARLAMENTO EUROPEO

- **Duración mandatos (art 19 reglamento):**

- La duración del mandato del presidente, de los vicepresidentes y de los cuestores será de dos años y medio (renovables)

- **Composición mesa (art 24 reglamento):**

- Compuesta por el presidente + 14 vicepresidentes + 5 cuestores (con voz pero sin voto)
- En caso de empate, voto de calidad del presidente

- **Grupos políticos (art 33 reglamento):**

- Todo grupo político estará integrado por diputados elegidos en al menos una cuarta parte de los Estados miembros. El número mínimo de diputados necesario para constituir un grupo político será de 23.
- Un diputado solamente podrá pertenecer a un grupo político. (ACTUALMENTE hay 7 GR. POLÍTICOS en el P. EU).

- **Voto (art 186 reglamento):**

- El derecho de voto es un derecho personal (está prohibido el voto por delegación)

PARLAMENTO EUROPEO

- **Comisiones (arts 206 y ss reglamento):**
 - El P. EU funciona en pleno y comisiones El reglamento contempla la posibilidad de establecer comisiones permanentes, especiales o de investigación
 - La duración del mandato de las comisiones especiales no excederá de doce meses, salvo que el Parlamento lo prorrogue al finalizar dicho periodo.
 - El Parlamento, a petición de la cuarta parte de los miembros que lo componen podrá constituir una comisión de investigación que concluirá sus trabajos con la presentación de un informe.
- **Quorum (art 178 reglamento):**
 - 1. El Parlamento podrá deliberar y aprobar su orden del día y su acta de las sesiones, con independencia del número de diputados presentes.
 - 2. Habrá **quórum** cuando se encuentre reunida en el salón de sesiones la tercera parte de los diputados que componen el Parlamento.
 - 3. Toda votación será válida, con independencia del número de votantes, a no ser que el presidente constate, previa solicitud de 38 diputados como mínimo antes de que comience la votación, que no existe quórum. Si no está presente el número de diputados necesario para alcanzar el quórum, el presidente declarará la falta de quórum y la votación se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión.

FUNCIONES DEL P. EU



FUNCIÓN PRESUPUESTARIA DEL P. EU

ART
314
TFUE

El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento **legislativo especial**

- Ejerce esta función junto con el **Consejo** desde la introducción de la Decisión de Recursos Propios (1970) y la adopción de los Tratados Presupuestarios en los años 70.

FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL P. EU

ART 289 TFUE

1. El procedimiento **legislativo ordinario** consiste en la adopción conjunta por el **Parlamento Europeo** y el **Consejo**, a propuesta de la **Comisión**, de un reglamento, una directiva o una decisión (...)
2. En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el **Parlamento Europeo** con la participación del **Consejo**, bien por el **Consejo** con la participación del **Parlamento Europeo**, constituirá un procedimiento **legislativo especial**.

- Regla general: cuando el tratado dispone la utilización del **procedimientos legislativo especial**, el acto será adoptado por el **Consejo** tras consultar al **P. EU**, con la excepción de los arts del TFUE 223 (elección eurodiputados), 226 (comisiones de investigación) y 228 (Defensor del pueblo).

FUNCIÓN DE CONTROL DEL P. EU



MOCIÓN DE CENSURA COMISIÓN

ART
234
TFUE

DETALLES TEST:

- **3 días** como mín para pronunciarse
- Aprobación moción: **2/3** votos que a su vez representen **mayoría** miembros
- **Dimisión** colectiva de miembros Comisión y AR de ese cargo

El **Parlamento Europeo**, en caso de que se le someta una moción de censura sobre la gestión de la **Comisión**, sólo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.

Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, **los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante** de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. (...)

DETALLES TEST:

- **Presentación**
moción: **10%** parte
diputados o **una**
quinta (es decir, 20%)
parte si hace menos
de **2 meses**.
- **Debate** pasadas **24h**
desde comunicación
- **Votación** pasadas
48h desde debate

**ART
127
REG.
PE. U**

MOCIÓN DE CENSURA

VS art 113 CE:

- Se requiere **may. absoluta**
- Propuesta por al menos **10%** diputados e incluir candidato a Presidente
- No podrá ser votada hasta pasados **5 días** desde presentación (En los **2 primeros días** pueden presentarse mociones alternativas)

1. La décima parte de los diputados que componen el Parlamento podrá presentar ante el presidente una moción de censura de la Comisión. Cuando se haya votado una moción de censura en los **dos meses** anteriores, cualquier nueva moción presentada por menos de una quinta parte de los diputados que componen el Parlamento será **inadmisible**.
2. La moción deberá denominarse «moción de censura» y estar motivada. Se transmitirá a la Comisión.
3. El presidente anunciará a los diputados la presentación de una moción de censura en cuanto la haya recibido.
4. El debate sobre la censura no tendrá lugar hasta transcurridas veinticuatro horas como mínimo desde que se comunique a los diputados la presentación de la moción de censura.
5. La votación sobre la moción será nominal y no tendrá lugar hasta transcurridas cuarenta y ocho horas como mínimo desde el comienzo del debate.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, el debate y la votación se celebrarán, a más tardar, durante el período parcial de sesiones siguiente a la presentación de la moción.
7. De conformidad con el artículo 234 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la moción de censura se aprobará por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento. El resultado de la votación se comunicará al presidente del Consejo y al presidente de la Comisión.

PREGUNTAS Y DEBATES

ART 230 TFUE

La **Comisión** contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el **Parlamento Europeo** o por sus miembros.

ART 233 TFUE

El **Parlamento Europeo** procederá a la discusión, en sesión pública, del informe general anual que le presentará la **Comisión**

PRESENTACIÓN RECURSOS TJUE

ART 263 TFUE

El TJUE controlará la legalidad de los actos legislativos (...)

A tal fin, el TJUE será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un **Estado miembro**, el **Parlamento Europeo**, el **Consejo** o la **Comisión**.

ART 265 TFUE

En caso de que, en violación de los Tratados, el **Parlamento Europeo**, el **Consejo Europeo**, el **Consejo**, la **Comisión** o el **Banco Central Europeo** se **abstuvieren de pronunciarse**, los **Estados miembros** y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que declare dicha violación.

Recomendable ver
art 228 TFUE
completo y
comparar con el
defensor del Pueblo
en Esp.

DEFENSOR DEL PUEBLO

ART 228.1 TFUE

El [Parlamento Europeo](#) elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo, que estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales (...)

(...) Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución, órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de **tres meses** para exponer su posición al Defensor del Pueblo. (...)

El Defensor del Pueblo presentará cada año al P.EU un informe sobre el resultado de sus investigaciones.

ART 228.2 TFUE

El Defensor del Pueblo **será elegido** después de cada elección del [Parlamento Europeo](#) para toda la legislatura. Su mandato será renovable. A petición del [Parlamento Europeo](#), el [Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo](#) si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

DETALLES TEST:

- ¿Quién lo elige? P.EU
- ¿Quién puede reclamar ante él?
Personas físicas/jurídicas que residan o con domicilio social EU.

DEFENSOR DEL PUEBLO

ART
231 y ss
Reg. P.
EU

ELECCIÓN DEFENSOR DEL PUEBLO:

Al principio de cada legislatura o en caso de fallecimiento, renuncia o destitución del Defensor del Pueblo, el presidente convocará la presentación de candidaturas con vistas al nombramiento del Defensor del Pueblo y fijará el plazo para la presentación de las candidaturas. Dicha convocatoria se publicará en el DOUE.

Las candidaturas habrán de contar con el apoyo de **38 diputados como mínimo**, que sean nacionales de al menos **2 EEMM**. Cada diputado podrá apoyar **una sola candidatura**.

El Defensor del Pueblo será elegido por **mayoría de los votos emitidos**.

DESTITUCIÓN DEFENSOR DEL PUEBLO:

Una décima parte de los diputados que componen el Parlamento podrá solicitar la destitución del Defensor del Pueblo si este deja de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o comete una falta grave. Cuando se haya votado una solicitud de destitución en los **dos meses anteriores**, solo podrá presentarse una nueva solicitud si procede de una quinta parte como mínimo de los diputados que componen el Parlamento.

(...)

Antes de proceder a la votación, el presidente comprobará la **presencia de la mitad como mínimo** de los diputados que componen el Parlamento.

3. CONSEJO EUROPEO



CONSEJO EUROPEO

- **Regulación:**

- Art 15 TUE
- Art 235 – 236 TFUE
- Reglamento interno del Consejo Europeo

- **Antecedentes:**

- Cumbres o reuniones al más alto nivel que los Jefes de Estado o de Gobierno realizaban de manera informal con el fin de “organizar una cooperación política más estrecha”
- La 1ª de estas reuniones tuvo lugar en París en 1961.
- En la cumbre de París 1974 se decide formalizar los encuentros con periodicidad, convirtiéndose en las cumbres del Consejo Europeo
- El AUE recoge la existencia del Consejo Europeo, pero hasta el T. de Lisboa no se considera institución.

- **Sede:**

- Bruselas. En circunstancias excepcionales podrá reunirse en otro lugar.

CONSEJO EUROPEO

El Cjo EU decide sobre orientaciones y prioridades pero
NO legisla

Representa el **máximo nivel de cooperación** política entre los EEMM

Se pronunciará por **CONSENSO**, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa (art 14.5 TUE)

NOMBRA
al **alto representante** por may. cualificada (art 18.1 TUE) y al pr., vicepr, y resto miembros Comité BCE tb por may. cualificada

PROPONE
Por may. cualificada, un candidato al cargo del Pr. de la **Comisión** (art 17.7 TUE)

La **Comisión** será **NOMBRADA** por el Cjo Eu por may. cualificada (art 17.7 TUE)

El **P. EU** "elegirá" al candidato propuesto por mayoría de los miembros que lo componen (art 17.7 TUE)

CONSEJO EUROPEO

ART
15
TUE

15.1 El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. **No ejercerá función legislativa alguna.**

COMPOSICIÓN (art 15.2 TUE)

Jefes de Estado o de Gobierno de los EEMM

+

Su presidente (del Cjo EU)

+

Presidente de la **Comisión**



PARTICIPARÁ EN SUS TRABAJOS

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

CONSEJO EUROPEO

- **REUNIONES (art 15.3 TUE)**

- El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su Presidente.
- Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un **ministro** y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un **miembro de la Comisión**.
- Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.
- El Consejo Europeo estará asistido por una Secretaría General del **Consejo** (art 235 TFUE)

- **PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO (art 15.5 y 15.6 TUE)**

- El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse **una sola vez**.
- El Presidente del Consejo Europeo:
 - a) presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo;
 - b) velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el Presidente de la Comisión y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales;
 - c) se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo;
 - d) al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al Parlamento Europeo.
- El Presidente del Consejo Europeo **asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común**, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

NO confundir art 18.2 TUE: El Alto Representante estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión. Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo.

CONSEJO EUROPEO

• VOTACIONES Y MAYORÍAS DEL CONSEJO EUROPEO

- El Consejo Europeo se pronunciará por **consenso**, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa (art 15.4 TUE)
- En caso de votación, cada miembro del Consejo Europeo podrá actuar en **representación** de uno solo de los demás miembros. (art 235.1 TFUE)
- El Presidente del **Consejo Europeo** y el Presidente de la **Comisión** no participarán en las votaciones del Consejo Europeo cuando éste se pronuncie por votación (art 235.1 TFUE)
- La **abstención** de los miembros presentes o representados no obstará a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran **unanimidad** (art 235.1 TFUE)
- El Consejo Europeo se pronunciará por **mayoría simple** en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno (art 235.3 TFUE)

• El Consejo Europeo adoptará por **mayoría cualificada** (art 236 TFUE):

- a) una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores
- b) una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores

- **QUORUM:** Será necesaria la presencia de 2/3 de los miembros del Consejo Europeo para que este pueda proceder a una votación. En el momento de la votación, el Presidente verificará que se haya alcanzado el quórum. El Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión no se tendrán en cuenta para calcular el quórum (art 6 reglamento)

Tb por may. Cualificada nombran al AR o eligen a su presidente

CJO EU $\neq$ P.UE

El reglamento interno del P. EU NO permite el voto por delegación

COSEJO EUROPEO

COMPETENCIAS

Orientación

- El Consejo Europeo dará a la Unión los **impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones** y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna (art 15 .I TUE)
- El Consejo Europeo determinará **los intereses y objetivos estratégicos de la Unión** (art 22.I TUE)

Política de alto nivel

Establece la agenda política y representa el nivel más elevado de la cooperación política entre los países de la Unión

Relaciones exteriores

Basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo, el Consejo elaborará la política exterior y de seguridad común y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política. (art 26 TUE)

Designaciones

- Elegirá a su propio **presidente** por may. cualificada (art 15.5 TUE),
- Nombrará por may. cualificada, con la aprobación del Presidente de la **Comisión**, al AR (art 18.I TUE)
- Propondrá al **P.EU**, por may. cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la **Comisión** (art 17 TUE)
- Nombrará a la **Comisión** por may. cualificada (art 17 TUE)

4. CONSEJO



CONSEJO

- **Regulación:**
 - Art 16 TUE
 - Art 237 – 243 TFUE
 - Reglamento interno del Consejo
- **Sede:**
 - Bruselas
 - Celebrará sus reuniones en Luxemburgo en los meses de Abril, Junio y Octubre (A-J-O)

CONSEJO

El Consejo
representa a los **EEMM**
y sus intereses

**FUNCIÓN
LEGISLATIVA y
PRESUPUESTARIA**
Junto con el P. EU

**PODER DE
DECISIÓN
POLÍTICA**
Junto con el Cjo EU

SE REUNIRÁ
Por convocatoria de su
presidente (art 237 TFUE):

- A iniciativa de este
- De uno de sus miembros
- De la Comisión

MAY. CUALIFICADA
el Cjo. se pronunciará por
esta mayoría salvo cuando
los tratados dispongan otra
cosa (art 16 TUE).

Las decisiones adoptadas por el
Cjo o el COREPER en virtud
del Reglamento interno se
adoptarán por may. simple,
salvo que se establezca lo
contrario (art I reglamento)

CONSEJO

ART
16.1
TUE

16.1 El **Consejo** ejercerá conjuntamente con el **Parlamento Europeo** la función **legislativa** y la función **presupuestaria**. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.

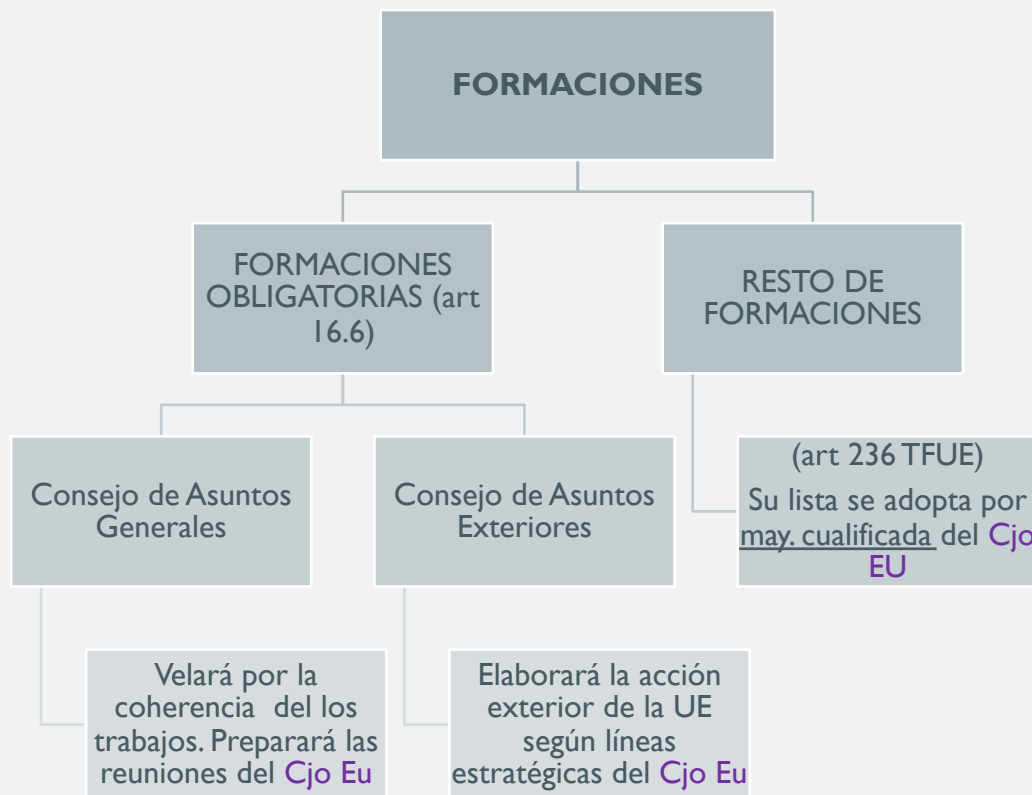
16.2 **COMPOSICIÓN:** El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.

16.8 **REUNIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS:** El Consejo se reunirá en **público** cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Con este fin, cada sesión del Consejo se dividirá en dos partes, dedicadas respectivamente a las deliberaciones sobre los actos legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas. (Se deduce que estas últimas serán privadas o al menos no serán obligatoriamente públicas)

CJO EU (art 15.1 TUE) ≠ CJO

El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna.

CONSEJO



- 
- Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (**ECOFIN**);
 - Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI);
 - Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores;
 - Consejo de Competitividad;
 - Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía;
 - Consejo de Agricultura y Pesca;
 - Consejo de Medio Ambiente
 - Consejo de Educación, Juventud y Cultura y Deporte

El **Eurogrupo** es un órgano informal que se reúne generalmente una vez al mes, la víspera de la sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin).

Participan en las reuniones del Eurogrupo:

- los **M^{os} de la zona del €** responsables de finanzas
- el **presidente del Eurogrupo**
- el **vicepresidente de la Comisión** responsable de asuntos económicos y monetarios y del euro
- el **presidente del Banco Central Europeo (BCE)**

CONSEJO

- **PRESIDENCIA FORMACIONES DEL CONSEJO**

- Presidencia formación de Asuntos Exteriores → Alto Representante
- Presidencia resto de formaciones → Rotatoria
 - Desempeñada por grupos predeterminados de 3 EEMM durante un período de 18 meses (6 meses cada uno, asistiendo el resto del tiempo). Estos grupos se formarán por rotación igual de los EEMM, atendiendo a su diversidad y a los equilibrios geográficos en la Unión (art 1 reglamento).

FRANCIA (1er semestre 2022) – **REP. CHECA** (2do semestre 2022) - **SUECIA** (1er semestre 2023)

ESPAÑA (2do semestre 2023) – **BÉLGICA** (1er semestre 2024) - **HUNGRÍA** (2do semestre 2024)

CONSEJO

ART
16.7
TUE

16.7 Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo.

- **COREPER (art 240 TFUE)**
 - Comité de representantes permanentes de los EEMM que prepara trabajos del Consejo.
 - Cada EM tiene una delegación nacional en Bruselas llamada “Representación Permanente”
 - El Coreper opera a través de dos formaciones:
 - **El Coreper II**, compuesto por los embajadores, se ocupa del estudio de naturaleza política
 - **El Coreper I**, compuesto de los representantes permanentes adjuntos, prepara cuestiones de tipo técnico

CONSEJO

- **VOTACIONES Y MAYORÍAS DEL CONSEJO**

- **Mayoría simple:** supone pronunciarse por mayoría de los miembros que componen el consejo ($27/2=13,5 \approx 14$) (art 238 TFUE). Ej. decisiones por mayoría simple:
 - La organización de la Secretaría General (art 240.2 TFUE)
 - Cuestiones de procedimiento y aprobación de su reglamento interno (art 240.3 TFUE)
- **Mayoría cualificada:** el Cjo se pronunciará por esta mayoría salvo cuando los tratados dispongan otra cosa (art 16 TUE). Ej. decisiones por mayoría cualificada:
 - Art 7.2 TUE. El Cjo por esta may. podrá suspender ciertos derechos al EM al que se haya constatado la existencia de una violación grave y persistente de los valores del art 2. TUE.
 - El Cjo nombrará al Secretario General por esta mayoría (art 23 reglamento)
- **Unanimidad:** Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad (art 238 TFUE). Es decir, basta que todos voten a favor o se abstengan para alcanzar dicha unanimidad.
- **QUORUM:** Para que el Consejo pueda proceder a la votación deberá estar presente la mayoría de los miembros del Consejo que, en aplicación de los Tratados, puedan participar en la votación. Antes de celebrarse la votación, el Presidente, asistido por la Secretaría General, comprobará la existencia de quórum (art 11 reglamento)
- En caso de **votación**, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros (art 239 TFUE)

CJO = CJO EU != P.UE

El reglamento interno del P. EU NO permite el voto por delegación

MAYORÍA CUALIFICADA

- El sistema de votación por mayoría cualificada está en vigor desde el 1 de noviembre de 2014 (anteriormente existía el método del “voto ponderado”).
- Este nuevo sistema requiere una doble mayoría: de EEMM y de población

Compromiso de IOANNINA:

- Origen: reunión informal de M° de Asuntos Exteriores de la EU Ioánnina, Grecia, en marzo de 1994 en la que se estableció que cuando no hubiera mayorías claras el Consejo haría todo lo posible para alcanzar, en un plazo razonable, una solución satisfactoria.
- En la actualidad la regla de la mayoría cualificada tiene un carácter vinculante

ART 16 TUE

La **mayoría cualificada** se definirá como un mínimo del **55 % de los miembros** del Consejo que incluya al menos a 15 ($27 \times 0,55 = 14,85 \approx 15$) de ellos y represente a EEMM que reúnan como mínimo el **65 % de la población** de la Unión.

Una **minoría de bloqueo** estará compuesta por al menos **4 miembros** del Consejo, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

ART 238 TFUE

El TFUE concreta y desarrolla el mandato del TUE



Si participan todos los EEMM

Y el Consejo **NO** actúa a propuesta de la **Comisión** o del **AR**

May. cualif = **72%** de los EEMM + **65%** Población

Y el Consejo actúa a propuesta de la **Comisión** o del **AR**

May. cualif = **55%** de los EEMM + **65%** Población

Si NO participan todos los EEMM

Y el Consejo **NO** actúa a propuesta de la **Comisión** o del **AR**

May. cualif = **72%** de los EEMM + **65%** Población

Minoría de bloqueo

Nº min de EM que representen al menos **35% Población** + **1 EM**, a falta de lo cual la may. cualificada se considerará alcanzada

CONSEJO

COMPETENCIAS

Legislativas y presupuestarias

Solo el Consejo junto con el P. EU pueden adoptar actos jurídicos legislativos (art 289 TFUE). Colegisla con el P.EU el presupuesto de la UE (art 314)

Coordinación

El Cjo, concretamente la formación de **asuntos generales**, será responsable de la coordinación general de las políticas, expedientes horizontales que afecten a varias políticas de la UE, etc (art 2 Reglamento)

Relaciones exteriores

El Consejo autorizará la apertura de negociaciones, aprobará las directrices de negociación, autorizará la firma y celebrará los acuerdos (art 218 TFUE).
Basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo, el Consejo elaborará la política exterior y de seguridad común y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política. (art 26 TUE)

OJO
TEST

Establecimiento sueldos, dietas, etc

El Consejo fijará los sueldos, dietas y pensiones del Presidente del Consejo Europeo, del Presidente de la Comisión, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los miembros de la Comisión, etc (art 243 TFUE)

5. COMISIÓN EUROPEA



COMISIÓN

- **Regulación:**
 - Art 17 TUE
 - Art 244 – 250 TFUE
 - Reglamento interno de la Comisión
- **Sede:**
 - Bruselas, pero cuando el [P.EU](#) celebre sus sesiones en Estrasburgo, las reuniones de la Comisión también tendrán ahí lugar.

COMISIÓN

La Comisión
representa los intereses
de la **Unión**

GUARDIANA DE LOS
Vela por que se apliquen
los Tratados y medidas de
las instituciones (art 17.1 TUE)

Es un órgano
EJECUTIVO

SE REUNIRÁ
Como mínimo 1
vez/semana
(art 5 reglamento)

Los acuerdos de la Comisión
se adoptarán por
MAYORÍA de sus
miembros (art 250 TFUE)

Es un órgano que actúa
COLEGIADAMENTE

COMISIÓN

- **REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO**

- Semanalmente (art 5 reglamento): Los comisarios se reúnen en Bruselas todos los miércoles por la mañana. Cuando hay sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, la reunión se adelanta al martes.
 - Además de las reuniones semanales, si lo exigen las circunstancias, el presidente de la Comisión puede convocar reuniones extraordinarias
- Las reuniones de la Comisión no serán públicas. Los debates serán confidenciales.
- Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de sus miembros. Su reglamento interno fijará el quórum art 250 TFUE)
 - **QUORUM** (art 7 reglamento): El número de miembros cuya presencia será necesaria para que la Comisión pueda adoptar acuerdos válidamente será igual a la mayoría del número de miembros previsto en el Tratado.
- La Comisión actuará **colegiadamente** de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento y dentro del respeto de las orientaciones políticas definidas por su Presidente (art I reglamento)

COMISIÓN

ART 17 TUE

17.4. La Comisión nombrada entre la fecha de entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el 31 de octubre de 2014 estará compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos su Presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus Vicepresidentes.

~~17.5. A partir del 1 de noviembre de 2014, la Comisión estará compuesta por un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros, que incluirá a su Presidente y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a menos que el Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número.~~

Los miembros de la Comisión serán seleccionados de entre los nacionales de los Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los Estados miembros que permita tener en cuenta la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de dichos Estados. Este sistema será establecido por unanimidad por el Consejo Europeo de conformidad con el artículo 244 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

No llegó a entrar en vigor esta parte del articulado porque Irlanda puso como condición para volver a someter el T. de Lisboa a referéndum que se mantuviera la composición del 17.4.

COMPOSICIÓN

Compuesta por tantos Comisarios como EEMM (incluidos su Presidente y el AR)

COMISIÓN

ART
17
TUE

NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN

17.7. Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de la Comisión. El Parlamento Europeo elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.

El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión. Éstas serán seleccionadas, a partir de las propuestas presentadas por los Estados miembros, de acuerdo con los criterios enunciados en el párrafo segundo del apartado 3 y en el párrafo segundo del apartado 5.

El Presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada.

En resumen:

1. El Cjo Eu propone al P.EU, por may. cualificada un candidato a Pr. de la Comisión.
2. El P.EU elige al candidato por may. de los miembros del P.EU (si no, el Cjo Eu propone otro pr.)
3. El Cjo, adopta lista de resto de comisarios con propuestas de los EEMM
4. El Pr., el AR y resto de miembros, se someterán colegiadamente al voto de aprobación del P.Eu.
5. Aprobados, la Comisión será nombrada por el Cjo Eu por may cualif

COMISIÓN

- **MANDATO Y MIEMBROS COMISIÓN (art 17.3 TUE)**
 - El mandato de la Comisión será de. **cinco años** renovables
 - Los miembros de la Comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, de entre personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia.
 - La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia. Los miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno o institución
 - Se abstendrán de todo acto incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus funciones.
- **INCOMPATIBILIDADES (art 245 TFUE):**
 - Los miembros de la Comisión se abstendrán de todo acto incompatible con el carácter de sus funciones. Los Estados miembros respetarán su independencia y no intentarán influir en ellos en el desempeño de sus funciones.
 - Los miembros de la Comisión no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no.
- **EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (art 17.6 TUE)**
 - a) definirá las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones;
 - b) determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación;
 - c) nombrará Vicepresidentes, distintos del AR, de entre los miembros de la Comisión.
- **DIMISIÓN Y CESE MIEMBROS COMISIÓN:**
 - Un miembro de la Comisión así como el AR presentará su dimisión si se lo pide el Presidente (art 17.6 TUE)
 - Todo miembro de la Comisión que deje de reunir las condiciones o haya cometido una falta grave podrá ser cesado por el TJ (art 247 TFUE)
 - Finalización mandato o moción de censura (art 234 TFUE)

COMISIÓN

COMPETENCIAS

Iniciativa
legislativa

Control

Relaciones
exteriores

Ejecución

COMISIÓN - INICIATIVA

Existen excepciones:

1. art 225 TFUE

Por mayoría de los miembros, el [P.EU](#) puede solicitar a la Comisión que presente propuestas

2. art 241 TFUE

El [Cjo](#), por may. simple podrá pedir a la Comisión que efectúe estudios que considere oportunos y le someta propuestas pertinentes

3. art 289.4 TFUE

En los casos previstos por los Tº, los actos legislativos podrán ser adoptados por iniciativa de un grupo de EEMM o del P.EU, por recomendación del BCE o a petición del TJ a o del BEI.

Iniciativa (art 17.1 TUE)

- La Comisión promoverá en interés general y tomará las iniciativas adecuadas con este fin

Iniciativa legislativa (art 17.2 TUE)

- Los actos legislativos (reglamento, directiva, decisión) de la Unión solo podrán adaptarse a propuesta de la Comisión salvo que los tratados disponga otra cosa.
- Los demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los tratados.

COMISIÓN - CONTROL

Control (art 17.1 TUE)

- La Comisión velará porque se apliquen los Tratados y medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos.
- Supervisará la aplicación del D° de la UE bajo el control del TJUE.

Control mediante el inicio de un proc. por incumplimiento

- Ver arts 258 a 260 TFUE

COMISIÓN - CONTROL

- **PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO - FASE ADMINISTRATIVA O PRECONTENCIOSA**

- **COMISIÓN → EM (art 258 TFUE)**

- Si un EM incumple alguna de sus obligaciones establecidas por los T°s, la Comisión le ofrecerá la posibilidad de presentar sus observaciones, tras las cuales emitirá un dictamen motivado al respecto
 - Si el EM no atiende al dictamen, la Comisión podrá recurrir al TJUE
 - **EM → EM con la intervención de la COMISIÓN (art 259 TFUE)**
 - Si un EM aprecia que otro ha incumplido sus obligaciones de acuerdo con los T°s, podrá recurrir al TJUE, pero primero, deberá someter el asunto a la Comisión
 - La Comisión, oídas las observaciones de los EM implicados, emitirá un dictamen
 - Si la Comisión no lo emite en el plazo de 3 meses desde la solicitud, el EM podrá recurrir al Tribunal igualmente.

- **PROCEDIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO - FASE CONTENCIOSA (art 260 TFUE)**

- **POR INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS TRATADOS**

- Si el TJUE declara que un EM ha incumplido obligaciones que le corresponden por los Tratados, dicho EM está obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.
 - Si la Comisión estima que el EM NO ha adoptado las medidas, y tras ofrecer la posibilidad al EM de presentar sus observaciones, podrá someter el caso al TJUE.
 - La Comisión indicará el importe a tanto alzado o multa coercitiva que deba pagar el EM y si el TJUE efectivamente declara que el EM ha incumplido la sentencia, el EM estará obligado a pagar dicha multa.
 - **POR INCUMPLIMIENTO TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA**
 - Si de acuerdo con el art 258 la Comisión presenta un recuso al TJUE, por considerar que el EM ha incumplido su obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva por procedimiento legislativo, podrá indicar un importe a tanto alzado o multa coercitiva
 - Si el TJUE constata el incumplimiento, podrá imponer el pago dentro del límite establecido por la Comisión

En caso de incumplimiento en una competencia de, por ej. una CCAA, ¿quién será el responsable?

- El responsable ante la UE será el **Estado español**
- L.O 2/2012, 27 abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (disp. adicional 2da)

COMISIÓN – RELACIONES EXTERIORES

Relaciones exteriores (art 17.1 TUE)

- Con **excepción** de la PESC (Política Exterior y Seguridad Común) y de los demás casos previstos en los Tratados, la Comisión asumirá la representación exterior de la Unión.

ART
220
TFUE

1. La Unión establecerá todo tipo de cooperación adecuada con los órganos de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

La Unión mantendrá también relaciones apropiadas con otras organizaciones internacionales.

2. El **Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad** y la **Comisión** se encargarán de aplicar lo dispuesto en el presente artículo.

NO confundir art 15.6 TUE: El Presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de PESC, sin perjuicio de las atribuciones del AR

COMISIÓN - EJECUCIÓN

Ejecución (art 17.1 TUE)

- La Comisión ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados.

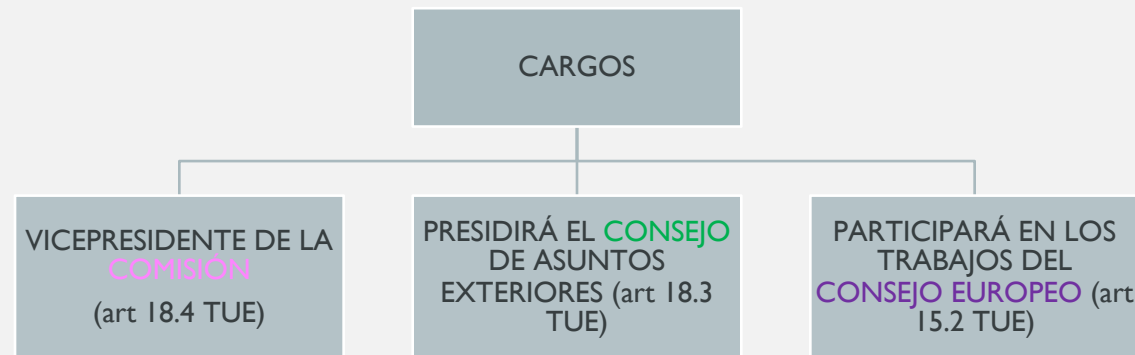
Ejecución, gestión y control

- La Comisión, bajo su responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, **ejecutará el presupuesto** en cooperación con los **EEMM** (art 317 TFUE)
- La Comisión **elaborará informes** para que el **Consejo** supervise la evolución económica de los EEMM (art 121.3 TFUE)
- La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y nivel de endeudamiento público de los EEMM (art 126.3 TFUE)
- La Comisión publicará todos los años, un **informe general** sobre las actividades de la Unión (art 249.2 TFUE)

**6. ALTO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN
PARA ASUNTOS EXTERIORES Y
POLÍTICA DE SEGURIDAD**



ALTO REPRESENTANTE DE LA UNIÓN PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD



ART 18 TUE

18.1. **NOMBRAMIENTO:** El Consejo Europeo nombrará por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al AR. El Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento.

18.2. El Alto Representante estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión. Contribuirá con sus propuestas a elaborar dicha política y la ejecutará como mandatario del Consejo. Actuará del mismo modo en relación con la política común de seguridad y defensa.

18.4. Velará por la coherencia de la acción exterior de la Unión.

NO confundir art 15.6 TUE:

El Presidente del Consejo Europeo

asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de PESC, sin perjuicio de las atribuciones del AR

ART
15.6
TUE

PRESI. CONSEJO EU

15.6 El Presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la **representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común**, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

ART
17
TUE

COMISIÓN

17.1 Con excepción de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los Tratados, **asumirá la representación exterior de la Unión**.

ART
27
TUE

AR

27.2 El Alto Representante **representará a la Unión en las materias concernientes a la política exterior y de seguridad común**